



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

**Uma análise comentada do Artigo 11 da LGPD
(Lei nº 13.709/2018)**

ART. 11: A REGRA GERAL E O CONSENTIMENTO

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;

ENTENDENDO A REGRA GERAL



Pilar 1: Específico

O consentimento não pode ser genérico ("aceito tudo").

Exemplo: O titular precisa concordar explicitamente: "Aceito compartilhar minha biometria".



Pilar 2: Destacado

A cláusula não pode estar escondida.

Exemplo: Deve haver uma caixa de seleção (checkbox) separada e visível, fora do bloco massivo de "Termos de Uso".



Pilar 3: Finalidade

O dado só pode ser usado para o fim declarado.

Exemplo: Coleta de restrição alimentar estritamente para o cardápio do refeitório corporativo, sendo proibido o repasse a terceiros.

HIPÓTESES SEM CONSENTIMENTO (PARTE 1)

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

- a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;
- c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;
- d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

APLICAÇÕES PRÁTICAS: ESTADO, PESQUISA E DIREITO



Obrigação Legal (Alínea "a")

Contexto: Cumprimento de leis.

Prática: Departamento de RH enviando dados de saúde ocupacional de funcionários obrigatoriamente para o sistema eSocial do Governo.



Políticas Públicas (Alínea "b")

Contexto: Ação do Estado.

Prática: Ministério da Saúde mapeando casos e surtos de doenças epidêmicas em diferentes regiões para alocar vacinas.



Pesquisa (Alínea "c")

Contexto: Ciência e Estatística.

Prática: Órgãos como IBGE ou Fiocruz analisando perfis genéticos regionais (com exigência de anonimização dos indivíduos).



Exercício de Direitos (Alínea "d")

Contexto: Defesa Jurídica.

Prática: Uma empresa utilizando laudos médicos arquivados de um ex-funcionário para se defender legitimamente em um processo trabalhista.

HIPÓTESES SEM CONSENTIMENTO (PARTE 2)

(continuação do inciso II)

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS: VIDA, SAÚDE E FRAUDE



Proteção da Vida (Alínea "e")

Foco: Risco iminente.

Exemplo: Equipe do SAMU acessando o prontuário para descobrir o tipo sanguíneo de um paciente inconsciente em um acidente grave.



Tutela da Saúde (Alínea "f")

Foco: Cuidado clínico.

Exemplo: Médicos e hospitais registrando e acessando o histórico de doenças de um paciente para garantir que o tratamento prescrito seja seguro e adequado.



Prevenção à Fraude (Alínea "g")

Foco: Segurança de sistemas.

Exemplo: Bancos utilizando reconhecimento de biometria facial para liberar acesso ao aplicativo financeiro, garantindo que o usuário é o próprio titular e não um golpista.

REGRAS DE APLICAÇÃO E PUBLICIDADE

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica.

§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei.

DADOS REVELADORES E DEVER DO ESTADO

Dados Que Revelam Sensibilidade (§1º)



revela



Hábitos de compra de supermercado

Restrição alimentar por crença religiosa ou condição de saúde

Conceito: Um dado aparentemente “comum” pode se tornar sensível se revelar características íntimas.

Regra: Se revela dado sensível e pode causar dano, a regra estrita do Art. 11 se aplica imediatamente.

Transparência do Poder Público (§2º)



Conceito: O Estado não precisa de consentimento para políticas públicas, mas deve ser transparente.

Prática: O Governo deve manter portais de transparência informando claramente à população quando, como e por que está usando bases de dados sensíveis. A dispensa de consentimento não é dispensa de transparência.

O USO COMPARTILHADO E A VANTAGEM ECONÔMICA

§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxílios auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

LIMITES PARA A MONETIZAÇÃO DE DADOS DE SAÚDE



A Regra Geral de Proibição

É estritamente PROIBIDO compartilhar dados de saúde para obter vantagem econômica.

Exemplo: Uma farmácia vender o histórico de compras de remédios de seus clientes para empresas de publicidade direcionada.



As Exceções Permitidas

Permitido apenas para serviços de saúde, em benefício do titular, nestes dois cenários:



Portabilidade (Inciso I)

Ex: Compartilhamento de prontuário a pedido do paciente para trocar de clínica médica.



Transações Financeiras/Administrativas (Inciso II)

Ex: Uma clínica compartilhar os dados de um procedimento com o plano de saúde exclusivamente para viabilizar o faturamento e pagamento do serviço prestado.

REGRA ESPECÍFICA PARA OPERADORAS DE PLANOS

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

O FIM DA “SELEÇÃO DE RISCO”

A Prática Proibida (O que não pode ser feito)



Rastrear dados de saúde prévios (como compras de farmácia ou exames antigos) para "filtrar" clientes.

Negar a venda de um plano de saúde ou cobrar preços abusivos na entrada porque o algoritmo descobriu que o titular tem diabetes ou propensão a uma doença.

A Proteção Legal (O que a lei garante)



A exclusão discriminatória de beneficiários via mineração de dados é uma infração grave.

O acesso à saúde suplementar não pode ser barrado por perfilamento automatizado de dados sensíveis.

SÍNTESE: TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS

OBJETIVO DO TRATAMENTO	EXIGE CONSENTIMENTO?	BASE LEGAL (ART. 11)
Marketing, Vendas, Cadastro Comum	SIM (Específico e Destacado)	Inciso I
Cumprimento de Obrigações do RH / Fisco	NÃO	Inciso II, alínea "a"
Políticas Públicas (Governo)	NÃO	Inciso II, alínea "b"
Defesa em Processos Judiciais	NÃO	Inciso II, alínea "d"
Salvar a vida em emergência / Cuidado Médico	NÃO	Inciso II, alíneas "e" e "f"
Biometria para Prevenção à Fraude Bancária	NÃO	Inciso II, alínea "g"
Vender dados de saúde para corretores	TOTALMENTE PROIBIDO	§ 4º e § 5º

1) Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRF-DF

A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) apresenta uma salvaguarda especial aos chamados dados pessoais sensíveis.

Acerca dessa informação, julgue o item a seguir:

Não se admite que as operadoras de planos privados de assistência à saúde tratem dados de saúde para seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e na exclusão dos beneficiários.

2) Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRF-DF

A Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – apresenta uma salvaguarda especial aos chamados dados pessoais sensíveis.

Acerca dessa informação, julgue o item a seguir.

Não se admite tratamento de dados pessoais sensíveis sem consentimento específico do titular.

3) Banca: CONSULPLAN Órgão: Seprev de Indaiatuba - SP

Configuram hipóteses em que o tratamento de dados pessoais sensíveis pode ocorrer, de acordo com a LGPD:

- I. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.
- II. Mesmo sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis.
- III. Mesmo sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.

3) Banca: CONSULPLAN Órgão: Seprev de Indaiatuba - SP

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

GABARITO

1 - certo

2 - errado

3 - A